

1523674-59.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... mesma forma, a vítima VERA confirmou o roubo e não reconheceu os réus como autores do roubo. Desta forma, em que pese os documentos juntados pelo advogado da vítima e das suspeitas de que os réus poderiam ser autores do delito de roubo, em juízo o reconhecimento não restou confirmado. Interrogados na delegacia, os denunciados foram ouvidos, CRISTIANO à fl. 15 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523674-59.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523674-59.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO SANTANA CARNEIRO SILVA e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 29 de novembro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre WWeise Chinez e os réus; HECTOR CRISTIAN AVELINO GONÇALVES, solto, e CRISTIANO SANTANA CARNEIRO SILVA, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em

<http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à defesa dos acusados para apresentação da defesa preliminar. Pela defesa dos réus, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato dos réus, vítimas e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foram ouvidas as vítimas; Cláudio Moreira Taboada e Vera Regina Bittencourt Figueiredo e a testemunha, policial militar; Lucas Antônio Ramalho da Silva. Pelas partes, foi dito que desistiam da oitiva da testemunha, policial militar, Fabricio Costa e Silva Santos, o que foi homologado pelo juízo. Em seguida foram realizados os interrogatórios dos réus, nos termos do novo art. 400, do CPP, tendo a Promotora de Justiça oferecido a proposta de suspensão condicional do processo ao réu Hector, o que foi aceita por ele e seu defensor, seguindo em termo apartado. Na sequência segue a instrução com relação ao correu Cristiano. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: Meritíssimo Juiz, os réus foram denunciados e estão sendo processados como incursos no artigo 180, "caput" do Código Penal porque, em data incerta, mas, entre 2 e 19 de outubro de 2022, em horário que não se pode precisar, nesta cidade e comarca da Capital, CRISTIANO SANTANA CARNEIRO SILVA, qualificado à fl. 20, adquiriu e recebeu, e, em 19 de outubro de 2022, por volta da 11h30, na Avenida Marechal Mario Guedes, 233, Jaguaré, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso de agentes com HECTOR CRISTIAN AVELINO GONÇALVES, qualificado à fl. 27, ocultaram, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta da marca Honda, modelo VFR 1200X, descrita nos Autos de Avaliação e Exibição/Apreensão de fls.18/19, avaliada em R\$ 54.000,00, que sabiam ser produto de crime anterior de roubo. A denúncia foi recebida (fls. 100/103). Os réus foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação a fls. Na presente data, o réu HECTOR aceitou o benefício da suspensão condicional do processo, prosseguindo-se o feito com relação ao réu CRISTIANO. Designada audiência de instrução e julgamento, ouviram-se as vítimas e testemunhas arroladas, sendo que os réus foram interrogados no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE com relação a ambos os réus. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante a fls., B.O de fls. 07/09, auto de exibição e apreensão de fls. 18/19, bem como pela prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa dos denunciados. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática dos crimes descritos na denúncia. Segundo o apurado, em 02 de outubro de 2022, por volta da 11h00, na Rua da Despedida, 111, Vila dos Remédios, nesta cidade e comarca da Capital, agente (s) ainda não identificado (s), subtraíram, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, a referida motocicleta pertencente a Cláudio Moreira Taboada, conforme consta do Boletim de Ocorrência nº HF3977-1/2022 (fls. 03/05). Apurou-se, ainda, que após a subtração da referida motocicleta, em data incerta, porém, entre 02 e 19 de outubro de 2022, o denunciado CRISTIANO adquiriu/recebeu o bem, sabendo da sua origem ilícita. No dia

19 de outubro de 2022, policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina foram acionados por transeuntes que informaram que dois indivíduos estariam mexendo numa moto, localizada na Avenida Marechal Mario Guedes, 233, Jaguaré, nesta cidade e comarca da Capital. Na sequência, dirigiram-se ao local, sendo que os denunciados, ao perceberem a chegada dos policiais, entraram rapidamente no imóvel localizado no endereço acima. Foi então que os policiais solicitaram que CRISTIANO e HECTOR deixassem o imóvel e constaram que, de fato, havia uma motocicleta sem placa de identificação, sem pedal da embreagem, sem retrovisor, sem manete da embreagem. Indagado, o denunciado CRISTIANO informou que havia adquirido o veículo na OLX pelo valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Após consulta ao sistema de identificação, usando o número do chassi, verificaram que se tratava da motocicleta subtraída da vítima Cláudio. Indagado, Cristiano disse não saber da origem ilícita da moto. Ato contínuo, os denunciados foram conduzidos ao Distrito Policial, onde foi lavrada a ocorrência e bem apreendido (Auto de Avaliação e Exibição/Apreensão de fl.19). A vítima CLAUDIO narrou que teve a moto roubada por agentes que estavam de capacete e armados, em plena luz do dia. O roubo ocorreu no dia 2 e, no dia 19, encontraram a moto. Recebeu contato do investigador Vinicius dizendo que sua moto havia sido encontrada numa operação da polícia militar. Visualizando 4 indivíduos pelas imagens em audiência, não os reconhece como autores do fato. Da mesma forma, a vítima VERA confirmou o roubo e não reconheceu os réus como autores do roubo. Desta forma, em que pese os documentos juntados pelo advogado da vítima e das suspeitas de que os réus poderiam ser autores do delito de roubo, em juízo o reconhecimento não restou confirmado. Interrogados na delegacia, os denunciados foram ouvidos, CRISTIANO à fl. 15 e HECTOR à fl. 14, ambos preferindo permanecer em silêncio. Em juízo, os réus negaram os fatos. O réu CRISTIANO narrou que adquiriu a moto pelo site da OLX. Comprou sem saber que era produto de roubo. Estava trocando o escapamento da moto de Hector para colocar na dele. Estava a uma semana com a moto e, no dia, quando foi sair de casa, os policiais já estavam na porta e lhe abordaram. Pagou R\$ 4.500,00. O réu HECTOR estava com sua moto e foi na casa de seu amigo ver a moto que ele tinha comprado. Estavam trocando o escapamento da moto do interrogando para uma terceira moto, antiga mas não a apreendida nos autos. O policial LUCAS narrou que os réus estavam com a moto, falaram que haviam comprado a moto pela OLX e não tinham capacete. Os dois estavam mexendo na moto, mas o que comprou a moto seria o Cristiano. Os depoimentos críveis, uníssomos e coerentes dos policiais e respaldados pelos relatos das vítimas em audiência, em especial o reconhecimento pessoal feito, justificam, com suficiência, o desate condenatório. Observo, nesta toada, que embora a má fé não se presuma, era ônus do réu CRISTIANO apresentar provas indicativas da ignorância sobre a origem espúria. Deixando, porém, remanescer nos autos os elementos indicativos do dolo, decorrente da prévia ciência da origem espúria do bem, cuja posse, aliás, ingressou desprovida de qualquer documentação, evidente o desate condenatório. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, indubitável a responsabilidade criminal dos réus, sendo de rigor a procedência integral da demanda. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento. No

tocante às penas a serem impostas, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena não há circunstâncias judiciais dignas de nota, razão pela qual as penas poderão ser fixadas acima do mínimo, eis que o réu CRISTIANO ostenta péssimos antecedentes. Já na segunda fase, observo que deverá ser reconhecida a reincidência para o réu CRISTIANO. Não há causas de diminuição e aumento a serem consideradas. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena deverá ser observado o disposto no artigo 33 do Código Penal, fixando-se o fechado para CRISTIANO, eis que reincidente. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado CRISTIANO seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, nos moldes acima apontados. Dada a palavra à defesa do acusado Cristiano, assim se manifestou: MM Juiz, CRISTIANO SANTANA CARNEIRO SILVA está denunciado por receptação simples. Regularmente processado, foram ouvidos as vítimas e um dos dois policiais responsáveis pela prisão do réu, com derradeiro interrogatório judicial. A vítima narrou o roubo. Não reconheceu os réus como sendo agentes que o roubaram. A testemunha companheira da

vítima, não reconheceu os réus como agentes. O policial narrou que viu os réus mexendo em uma moto, produto de roubo. O réu negou ciência da origem ilícita da moto. O corréu narrou que estava no local para trocar o escapamento de sua moto e não tem relação com o bem roubado. Pois bem, Excelência. As circunstâncias da abordagem do veículo com não podem ser tidos como suficientes para a comprovação do dolo direto exigido para a condenação, devendo a prova a respeito ser certa e irrefutável, o que não foi caracterizado no caso. De rigor a absolvição por falta de provas. Neste sentido o entendimento de nossos Tribunais e doutrina: "Absolvição pelo princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal. Como afirmou Carrara 'a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime"(RJTJERGS 177/136). "Se a acusação se propõe a provar um fato e, ao término da Instrução, paira 'dúvida razoável' sobre sua existência, 'não pode ter tido como provado, deve ser considerado inexistente, não provado'. (Jorge de Figueiredo Dias, A proteção dos direitos do homem no Processo Penal, Revista da Associação dos Magistrados do Paraná, 19/45). Diante do exposto requer a Vossa Excelência, a ABSOLVIÇÃO do acusado pelo crime de receptação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Senão, a Defesa requer, ao menos, a fixação da pena-base no mínimo legal, à mingua de circunstâncias comprovadamente desfavoráveis. Ademais, requer-se a aplicação do regime aberto, dada a quantidade da pena e a ausência de violência ou grave ameaça, bem como a substituição da prisão por penas restritivas de direitos (eis que a reincidência não é específica), com deferimento de eventual recurso com o réu em liberdade, pois nessa situação se encontra o acusado. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. CRISTIANO SANTANA CARNEIRO SILVA e HECTOR CRISTIAN AVELINO GONÇALVES, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", do Código Penal. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, em 19 de outubro de 2022, por volta das 11h.30min., na Avenida Marechal Mario Guedes, 233, bairro do Jaguaré, nesta cidade de São Paulo, os acusados, agindo em concurso de agentes, ocultaram e mantinham a posse, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Marca HONDA/VFR 1200X, ano de fabricação 2012, na cor branca, placa FMG1200, com número de chassi JH2SC709XCK000014, avaliada em R\$ 54.000,00, que sabiam ser produto de crime de roubo ocorrido no dia 02 de outubro de 2022, no qual foi vítima Cláudio Moreira Taboada, oportunidade em que foram presos por policiais militares que averiguavam denúncia anônima de pessoas mexendo em uma motocicleta suspeita. A prisão preventiva do corréu CRISTIANO foi decretada, bem como foi concedida a liberdade provisória para o corréu Hector. A denúncia foi recebida no dia 27 de outubro de 2022 (fls. 100/103). Os réus foram citados pessoalmente e apresentaram as suas defesas preliminares. Não existindo motivo para ser revisto o recebimento da denúncia, a decisão foi ratificada. Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas e uma testemunha, bem como os réus foram interrogados. O acusado de nome Hector foi beneficiado com a suspensão condicional do processo. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, oportunidade em que a acusação pediu a condenação e a defesa à absolvição pela insuficiência do conjunto probatório e a aplicação dos benefícios legais. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que o acusado Cristiano é reincidente (fls. 35/38), o que também impede o acordo de não persecução penal. O corréu Hector foi beneficiado com a suspensão condicional do processo, uma vez que não confessou o crime. II. Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, mas em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social.

Infelizmente, existem vítimas e testemunhas parciais e que não merecem qualquer credibilidade. Porém, a suspeita decorre do comportamento apurado no processo e não da mera condição destas pessoas, até porque não existe no Ordenamento Jurídico Pátrio qualquer restrição em relação à validade de declarações de vítimas e de depoimentos de policiais e prepostos da vítima, além do que não está provada, cientificamente, qualquer tendência destas pessoas faltarem com a verdade. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, a prisão em flagrante delito do acusado Cristiano na posse do veículo produto de crime de roubo sem nenhum documento que legitimasse a posse, somado aos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, em todos os momentos em que eles foram ouvidos, sem me olvidar das explicações do acusado, bem como do conteúdo das alegações finais das partes, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, em 19 de outubro de 2022, por volta das 11h.30min., na Avenida Marechal Mario Guedes, 233, bairro do Jaguaré, nesta cidade de São Paulo, o acusado CRISTIANO recebeu, ocultou e mantinha a posse, em proveito próprio, da motocicleta da marca HONDA/VFR 1200X, ano de fabricação 2012, na cor branca, placa FMG1200, com número de chassi JH2SC709XCK000014, avaliada em R\$ 54.000,00, que sabiam ser produto de crime de roubo ocorrido no dia 02 de outubro de 2022, no qual foi vítima Cláudio Moreira Taboada, oportunidade em que foi preso por policiais militares que averiguavam uma denúncia anônima de que havia pessoas mexendo em uma motocicleta suspeita. O acusado sabia sobre a origem ilícita do bem em face de não ter qualquer documento que comprovasse a sua regular aquisição e a posse de boa-fé. Anota-se que sequer tinha documentos de porte obrigatório para condução do veículo que não estava em péssimas condições ou em situação de leilão. Ao ser interrogado, o acusado de nome CRISTIANO declarou, em resumo, que adquiriu a motocicleta por cerca de R\$8.000,00, a partir de valores que guardou com o seu trabalho, através de um site de negócios denominado OLX. Porém, em nenhum momento, o réu demonstrou que tinha dinheiro para comprar o veículo em questão, bem como que o negociou de faro da forma narrada. Inclusive, a desproporção de valores entre o que o acusado alega ter pagado e o valor de mercado do veículo é significativo para afastar qualquer dúvida quanto a aquisição dolosa do veículo sabendo sobre a sua origem ilícita. Importante mencionar que o veículo roubado estava no interior da casa do acusado. Também, é importante mencionar que o policial militar, o qual foi ouvido em juízo, deixou claro que era o acusado que estava na posse do bem roubado. Anota-se que havia outras motocicletas e o corréu Hector não estava mexendo na motocicleta produto de roubo que se encontrava guardada no interior da casa do acusado. Faz-se consignar que o corréu Cristiano é pessoa reincidente, não demonstra possuir ocupação lícita conhecida e não é ingênuo para adquirir um bem valioso por um preço ínfimo e acreditar que se trata de veículo de origem lícita. Respeitosamente, o corréu CRISTIANO sabia que o bem era produto de crime e não se importou com isso. O crime em questão se consumou com o recebimento do veículo produto de crime, bem como não cabe o reconhecimento do crime de receptação privilegiada em face do bem não ser de pequena monta e o acusado ser reincidente. As teses defensivas restaram vencidas nos autos. IV. Demonstrada a procedência da imputação contra o réu, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Observando-se os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, considerando o fato de que o acusado possui péssimos antecedentes, os quais independem de uma das condenações com trânsito em julgado que gera a reincidência, não demonstra ter ocupação lícita, as reprimendas anteriores não modificaram a sua conduta antissocial, sem mencionar a ausência de arrependimento, tudo a indicar periculosidade e culpabilidades invulgares, as penas básicas são majoradas em 1/6,

passando para 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Importante mencionar que as condições pessoais do acusado, as quais são diversas de outros réus que praticam o mesmo crime e demonstram a sua periculosidade, impõem as penas básicas majoradas. Na segunda fase da aplicação da pena, considerando o fato de que o acusado é reincidente (fls. 52/55), as penas básicas são majoradas em 1/6, passando para 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa, as quais torno definitivas pela ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. O acusado não confessou o crime e tentou fazer parecer, no mínimo, uma infração culposa. Fixam-se cada dia multa no valor mínimo unitário legal, por não ser segura a informação sobre a capacidade econômica do réu. O réu é reincidente e não demonstra modificação de valores nas oportunidades dadas anteriormente, o que não o impediu de praticar do presente crime, motivos pelos quais iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado. O acusado está preso, demonstra periculosidade, além de tudo que já foi dito acima e é reiterado, motivos pelos quais decreto a sua prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Não é possível a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal, em face do tempo de prisão provisória que não permite a progressão antecipada de regime prisional e há a necessidade da avaliação subjetiva do acusado pelo Juízo das Execuções Penais em face das outras penas já impostas. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar CRISTIANO SANTANA CARNEIRO SILVA, RG/SP nº 71.317.158, nascido em 26/12/1994, natural de Itaberaba - BA, filho de Carlos Alberto Amorim Silva e de Maria Aparecida Santana, às penas de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, com início no regime fechado e 12 dias-multa no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 180, "caput", c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal. Condeno o acusado ao pagamento de custas processuais no montante de 100 UFESP, ficando suspensa a exigência por ser o réu beneficiário da justiça gratuita. Em razão do réu ser reincidente não cabe o benefício da suspensão condicional do cumprimento da pena privativa de liberdade ou a substituição por medida restritiva de direitos, por não existirem os requisitos objetivos (reincidente) e pessoais necessários, quais sejam, o senso de disciplina e de responsabilidade. Expeça-se ofício de regularização da prisão decretada. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Autorizam-se as cópias necessárias para a Serventia comunicar, cumprir e registrar a sentença. Aplique-se aos bens apreendidos o disposto no artigo 123 do Código de Processo Penal. Publicada a sentença após o término da audiência com a dispensa do réu e das partes em razão do adiantado da hora, intimem-se para ciência da sentença e manifestação com relação a eventual recurso no prazo legal. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital